

1501655-39.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/05/2022

... o acusado concorreu para o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas. Os policiais militares foram firmes em afirmar que o acusado tentou empreender fuga quando abordado na Rodovia dos Imigrantes. Ademais, impossível concluir que alguém, em situações normais, aceitaria a proposta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1501655-39.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501655-39.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RICARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 19 de agosto de 2021, em horário incerto, porém antes das 14h45, na Avenida Hermínio de Melo, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, agindo em concurso e com identidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima Pedro Marques Pereira, o caminhão Mercedes Benz, placas FTD-4299, bem como a carga de luminárias de LED que nele era transportada, avaliada em R\$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil reais), de propriedade da empresa Trópico Equipamentos Elétricos e Iluminação, Indústria e Comércio LTDA.

Recebida a denúncia (pág. 154/155), o réu foi citado (pág. 236) e apresentou resposta à acusação (pág. 195/206).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (pág. 268/273), e a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de receptação (pág. 278/289).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de exibição e

apreensão de pág. 21/22 e pelo auto de entrega de pág. 23.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima Pedro Marques Pereira, em juízo, não reconheceu o acusado. Narrou que por volta das 8h30 estava na empresa Trópico e saiu com o caminhão carregado em direção à rodovia, sendo em um retorno próximo à empresa abordada por quatro pessoas que ocupavam um carro branco. Pensando que eles iriam lhe pedir informações, parou o caminhão, quando dois deles apontaram armas para si. Dois ingressaram na cabine, pediram a ele informações atinentes ao caminhão, afirmaram que não a machucariam, e passaram a ser seguidos pelo veículo branco. Indagada, esclareceu que rumava para a Rodovia Castelo Branco, trajeto pelo qual os bandidos conduziram o caminhão. Depois de terem transitado por aproximadamente uma hora e meia, quando estavam nas proximidades do Pesqueiro e Pousada Maeda, um deles mandou que descesse do caminhão e entrasse na mata, onde permaneceu rendida por dois roubadores e ouviu o caminhão se afastando. Alegou que ali ficou por aproximadamente cinco horas, sentada de bruços no meio do mato, sob vigilância dos bandidos. Disse que não conseguia entender o que eles falavam, pois era um português com sotaque muito acentuado e, em determinado momento, conseguiu ouvir quando um deles atendeu uma ligação telefônica e o interlocutor informou que tinha “dado ruim”, e que era pra eles “despacharem” o motorista. Neste momento achou que iria morrer, mas um dos agentes lhe disse para ficar de costas e, após algum tempo, pedir socorro, oportunidade em que os dois se evadiram dali. Contou que em São Bernardo do Campo, na delegacia, um dos policiais mostrou-lhe a foto do caminhão e disse que já fazia alguns dias que os réus a estavam observando. Asseverou que poderia reconhecer os dois indivíduos que primeiramente ingressaram no caminhão e que permaneceram consigo no matagal, ao passo que não teve contato visual com os dois elementos que seguiram viagem com seu veículo. Por fim, contou que foi colocada em liberdade quase que imediatamente após os bandidos receberem a ligação informando que algo teria dado errado com o caminhão.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Deyvids Rodrigues Nunes narrou que no dia do fato estava de serviço na Rodovia do Imigrantes, com a finalidade de não permitir que caminhões descessem a rodovia em direção ao litoral. Contou que, nesta data, ao notar a aproximação do veículo, seu colega de farda emitiu sinal de parada, mas o veículo seguiu, desobedecendo a ordem. Em seguida, ele e o parceiro realizaram breve acompanhamento desse veículo e, depois de aproximadamente um quilometro e meio, ele estacionou, oportunidade em que o condutor desembarcou e ganhou o acostamento, onde foi abordado. O indivíduo se identificou como Ricardo e, perguntado sobre o veículo e a carga, não soube responder às indagações, relatando apenas que tinha tomado a direção do caminhão no Rodoanel, sem informar o local exato, que alguém de São Vicente o havia contratado para dirigi-lo até a cidade de Cubatão, e que iria ganhar a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço. Narrou que vasculharam o caminhão e encontraram as notas fiscais da carga. Em contato com a empresa, foi informado que tinham perdido contato com o caminhão e com o motorista. Asseverou que o gerente da empresa afirmou que a carga deveria seguir para a cidade de Barueri, sendo posteriormente comunicado o roubo do veículo.

No mesmo sentido foram as declarações de sua colega de farda, a policial militar Lislaine Santana de Oliveira Correia, apenas acrescentando que ao solicitarem a parada do caminhão, o réu tentou empreender fuga para a mata ali existente, porém ao pedirem para que ele parasse e deitasse no chão, o investigado assim o fez, sem resistência e informando que tinha tentado se evadir por medo.

Em seu interrogatório, o réu Ricardo da Silva negou a prática delitiva. Narrou que estava em um campo de futebol próximo a sua residência, na cidade de São Vicente, quando um indivíduo de nome Osmar o abordou perguntando se ele dirigia caminhão, ao que respondeu afirmativamente. Asseverou que naquele mesmo dia, após um tempo, Osmar retornou e lhe perguntou se não poderia realizar uma viagem com um caminhão, não especificando exatamente o itinerário, momento em que aceitou. Contou que posteriormente foi levado até um galpão, na cidade de São Paulo, onde aguardou durante um dia inteiro a chegada do veículo, o que ocorreu apenas na manhã seguinte. Aduziu que Osmar o levou até o caminhão, estacionado no Rodoanel, e

quando chegou até o veículo havia um indivíduo no banco do motorista, o qual desembarcou sem falar consigo. Narrou que receberia a quantia de mil reais pelo serviço, e que entregaria o veículo num posto de gasolina em Cubatão, onde receberia o valor. Sustentou que na Rodovia dos Imigrantes parou o caminhão assim que recebeu a ordem de parada da polícia, não tentando fuga ao ser abordado. Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado concorreu para o delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas.

Os policiais militares foram firmes em afirmar que o acusado tentou empreender fuga quando abordado na Rodovia dos Imigrantes. Ademais, impossível concluir que alguém, em situações normais, aceitaria a proposta de dirigir veículo sem sequer conhecer o indivíduo que o estava contratando, denotando relação de confiança extremante suspeita. Afinal, sequer sabia quando receberia o valor combinado para o transporte ou quem receberia a carga transportada no destino.

Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, entendo que não deve ser aplicada ao caso concreto, diante da alegação da vítima de que, assim que os bandidos receberam a notícia de que algo tinha dado errado com o transporte da mercadoria, evadiram-se da mata onde estavam, sendo possível concluir que a restrição da liberdade perdurou apenas pelo tempo necessário para consumação do delito.

Com relação ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes, as declarações da vítima são suficientes para reconhecimento das referidas circunstâncias, sendo de rigor a aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Observo, ainda, ser indiferente que o armamento utilizado não tenha sido apreendido:

"A não apreensão da arma exibida pelo agente quando da prática do roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, podendo aquela prova ser substituída pelas referências testemunhais" (TACRIM-SP - AC - Rel. Gonzaga Franceschini - JUTACRIM 89/443).

"O desaparecimento da arma usada pelo agente não afasta a qualificadora do roubo, pois segura a prova testemunhal" (TACRIM-SP- Ver. 121.082. - Rel. Dimas Ribeiro)."

Por fim, quanto ao não reconhecimento judicial do acusado pela vítima, tal circunstância não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do acusado, tendo em vista que, em suas declarações, Pedro foi firme em dizer que seria capaz de reconhecer apenas os dois indivíduos que ficaram consigo no matagal. Ademais, o acusado foi preso conduzindo o caminhão subtraído, ainda com a carga.

Assim, não merecendo respaldo as considerações defensivas, passo à dosimetria das penas.

O réu é primário e não ostenta antecedentes desabonadores. Assim, e diante das demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Presentes estão duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Nos termos do parágrafo único, do art. 68 do Código Penal, havendo concurso de causas especiais de aumento de pena, limito-me à majorante do emprego de arma de fogo para cometimento do delito, pelo que exaspero a pena de 2/3, resultado ela em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno RICARDO DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade,

nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Estando o réu preso por ocasião desta sentença condenatória, e subsistindo os motivos que ensejaram a manutenção de sua custódia cautelar, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 28 de maio de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA